TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°195-2026*

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 438, reclama don Jaime César Naranjo Ortiz, candidato a senador por la Circunscripción Senatorial N°9, Región del Maule, y administrador electoral de su propia candidatura, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, contra la resolución N°G860, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo las observaciones N°3, N°4 y N°6 sin rechazar gastos, rechazó el gasto de $3.508.772 de la boleta de honorarios N°430 y autorizó un reembolso de $24.132.833, que no incluye esos gastos. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 444). Pide que se reconozcan los arriendos de vehículos y la contratación del periodista y se consideren para el reembolso (fojas 438 a 442);

2°) Que, las observaciones N°3, N°4 y N°6 recaen sobre el arriendo de tres vehículos a doña Eliana del Carmen Parada Yáñez, doña Erika Saldías Arellano y don Hugo Alberto Fuentes Retamal, por $2.418.000, $1.999.996 y $1.800.015, para el transporte de voluntarios y de material electoral entre el trece de octubre y el trece de noviembre de dos mil veinticinco, según contratos de primero de octubre de ese año que sujetan el pago al reembolso del Servicio Electoral (fojas 141, 156 y 158); un cuarto contrato, en los mismos términos, con doña Karina Andrea Aravena González, por $1.800.015, fue objeto de la observación N°5, que la resolución no menciona en sus considerandos pero trata de la misma manera (fojas 157 y 265). Los cuatro gastos se declararon en el formulario N°88 y se solicitaron en reembolso como pendientes de pago (fojas 70 y 287 a 289). El Servicio Electoral observó que un contrato con una persona natural no cumple la exigencia del artículo 17 de la Ley N°19.884 y pidió, además, un informe con la bitácora de uso, medios de comprobación y cotizaciones (fojas 305 a 308); la candidatura respondió con un breve informe, fotografías y la afirmación de que el pago está pendiente, sin documento

tributario (fojas 328 a 333 y 383 a 389). La resolución mantuvo las observaciones y eliminó el reembolso de los cuatro arriendos, que siguen en la cuenta financiados con aporte propio (considerandos 9° a 11°, fojas 423 a 425, y foja 265). El reclamante sostiene que los vehículos eran indispensables en una región de treinta comunas, que los arrendadores son personas naturales que no emiten documentos tributarios, que el contrato fue lo que el Servicio Electoral exigió y que el pago quedó pendiente porque sólo contó con un crédito de $7.000.000; y acompaña fotografías (fojas 438 y 439);

3°) Que, el artículo 17 de la Ley N°19.884 dispone que la devolución de los gastos electorales se hace "mediante el reembolso de los gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes, una vez aprobada la cuenta, lo que deberá ser acreditado mediante la presentación de facturas o boletas pendientes de pago". Un contrato de arriendo celebrado con una persona natural no es una factura o boleta, y la cláusula que condiciona el pago al reembolso no suple ese documento (Roles N°1.661-2025, N°1.508-2025, N°1.900-2025 y N°177-2026). El arrendamiento de bienes corporales muebles está, además, gravado con el impuesto al valor agregado, conforme al artículo 8°, letra g), del Decreto Ley N°825, de 1974, de modo que los arrendadores debían emitir la factura que el reembolso exige. Los antecedentes acompañados pueden dar cuenta de que los vehículos se usaron en la campaña, y eso explica que el Servicio Electoral haya mantenido los gastos en la cuenta; pero no permiten reembolsarlos, por lo que las observaciones se mantienen;

4°) Que, la boleta de honorarios N°430 de don Claudio Nicolás Pérez Orrego, de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $3.508.772, por "asesoría en diseño e implementación de estrategia comunicacional y RRSS", se declaró en el formulario N°88 y se solicitó en reembolso (fojas 43 y 71); no consigna condición de pago ni venía con informe de actividades. El oficio pidió un informe con el detalle y la fecha de cada actividad, al menos cinco medios de comprobación, las firmas del administrador electoral y del prestador, tres

cotizaciones y un anexo que acreditara que la boleta estaba pendiente de pago (foja 311). La candidatura respondió con un escrito del propio administrador electoral que enumera cuatro labores genéricas, sin fechas, productos ni respaldos, explica que no hubo cotizaciones porque se trataba de "un cargo de confianza" y declara que la boleta está pendiente de pago (foja 368). La resolución mantuvo la observación, rechazó el gasto y lo excluyó del reembolso (considerando 12°, foja 426). La reclamación enumera ocho actividades del asesor y acompaña, "a modo de ejemplos", capturas de dos entrevistas del candidato en YouTube e Instagram (fojas 440 y 441);

5°) Que, esos antecedentes no acreditan el gasto. El informe lo redactó el propio candidato y administrador electoral, no el prestador, y no indica qué se hizo, cuándo ni con qué resultado; las entrevistas muestran al candidato en los medios, no el trabajo del asesor; y no hay antecedente alguno sobre el valor de mercado del servicio (Roles N°1.527-2025, N°1.567-2025 y N°180-2026). A ello se suma que la boleta no consigna estar pendiente de pago, y la declaración del propio candidato y administrador electoral no suple esa condición (Rol N°1.508-2025), de modo que, aun acreditado, el gasto no podría reembolsarse. La observación se mantiene; y

6°) El gasto rechazado se mantiene en $3.508.772, el 8,2% de los $42.714.759 que la resolución tuvo por gastos electorales; la cuenta sigue aprobada con observaciones y el reembolso autorizado de $24.132.833 no se altera.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°195-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°195-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

94CA1EF1-BCE2-479F-B729-8D219D34DEBD

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.